

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2364/2533

นาย ปกรณ์ รุ่งเรือง
บริษัท สยาม ไชเคิลเอ็มเอฟจี จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 583

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47(3)

ตามระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยได้กำหนดไว้ว่า พนักงานซึ่งไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย และข้อบังคับอาจถูกผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายบุคคลพิจารณาลงโทษได้ตามลักษณะความผิดเป็นกรณี ๆ ไป ดังนั้น เมื่อโจทก์มิได้มาทำงานและมีได้ยื่นใบลากิจหรือลาป่วยโดยไม่มีเหตุจำเป็น จำเลยเคยมีหนังสือตกเตือนโจทก์ระบุงการกระทำของโจทก์ว่าหยุดงานโดยไม่ลา และไม่มีเหตุอันควร เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของบริษัทจำเลยในเรื่องการหยุดงานโดยไม่มีเหตุอันสมควร โจทก์ได้ขาดงานอีกรวม 7 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร โดยไม่ยื่นใบลากิจหรือลาป่วยเช่นเดียวกัน การกระทำผิดของโจทก์จึงเป็นการซ้ำคำเตือน จำเลยจึงมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า.

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่อัตราค่าจ้าง และสวัสดิการเหมือนเดิม พร้อมทั้งจ่ายค่าจ้างให้โจทก์นับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะรับ

กลับเข้าทำงาน หรือให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและเงินสะสมรวม 13,332 บาทแก่โจทก์ พร้อมทั้งดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์ทำผิดระเบียบข้อบังคับของจำเลยเกี่ยวกับการทำงาน เพราะหยุดงานโดยไม่แจ้งให้จำเลยทราบล่วงหน้าตามระเบียบและจำเลยได้ตัดเตือนเป็นหนังสือแล้วโจทก์ยังทำผิดระเบียบดังกล่าวอีก จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วเห็นว่าตามระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยเอกสารหมาย ล.2บทที่ 7 วินัย และมาตรการการลงโทษ ข้อ ค. ได้กำหนดขั้นตอนการลงโทษเป็นข้อ ๆ ตามลำดับตามที่โจทก์อุทธรณ์จริง แต่ใน ข้อ ค. วรรคแรกก็ได้กำหนดไว้ว่า พนักงานซึ่งไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและข้อบังคับอาจถูกผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายบุคคลพิจารณาลงโทษได้ตามลักษณะความผิดเป็นกรณี ๆ ไป โดยไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอน ดังนั้นเมื่อพนักงานกระทำความผิดในกรณีไม่ร้ายแรงแต่เป็นการกระทำซ้ำคำเตือน จำเลยก็มีอำนาจลงโทษปลดออก หรือไล่ออกได้ หากจำเป็นที่จะต้องลงโทษตามขั้นตอนตามที่โจทก์อุทธรณ์ไม่ อุทธรณ์ส่วนนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น ส่วนปัญหาที่ว่า การกระทำผิดของโจทก์เป็นการซ้ำคำเตือนหรือไม่ ปัญหานี้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า ตามระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยกำหนดว่าการลาป่วยต้องยื่นใบลาล่วงหน้า 1 วัน และต้องได้รับอนุมัติก่อน จึงจะหยุดได้ ส่วนการลาป่วยต้องยื่นใบลาในวันแรกที่มาทำงาน เมื่อวันที่ 4, 9, 20, 23, 31 มกราคม 2533 และวันที่ 1, 3

กุมภาพันธ์ 2533 โจทก์มิได้มาทำงานและมิได้ยื่นใบลาพักหรือลาป่วยโดยไม่มีเหตุ
จำเป็น การกระทำของโจทก์เป็นความผิดตามข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการ
ทำงานของจำเลย และเป็นกรณีซ้ำคำเตือนตามเอกสารหมายเลข 4 เห็นว่า จำเลยเคย
มีหนังสือตักเตือนโจทก์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2532 ตามเอกสารหมายเลข 4 ในคำ
เตือนดังกล่าวระบุการกระทำของโจทก์ว่าหยุดงานโดยไม่ลาและไม่มีเหตุอันควรใน
วันที่ 1 กันยายน 4 กันยายน 6 กันยายน และ 8 กันยายน เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อ
บังคับของบริษัทจำเลยในเรื่องการหยุดงานโดยไม่มีเหตุอันสมควร คำตักเตือนของ
จำเลยจึงเป็นการตักเตือนโจทก์เกี่ยวกับการหยุดงานโดยไม่ลากิจล่วงหน้าหรือลา
ป่วยตามระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย เป็นความผิดเกี่ยวกับการ
ไม่ลาให้ถูกต้องและมีผลเป็นความผิดฐานขาดงานด้วยข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงาน
กลางรับฟังมาก็ปรากฏว่าโจทก์ได้ขาดงานในวันที่ 4, 9, 20, 23, 31 มกราคม 2533
และวันที่ 1, 3 กุมภาพันธ์ 2533 รวม 7 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร โดยไม่ยื่นใบลา
พักหรือลาป่วยเช่นเดียวกัน การกระทำผิดของโจทก์จึงเป็นการซ้ำคำเตือนตาม
เอกสารหมายเลข 4 จำเลยจึงมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้าง
แทนการบอกกล่าวล่วงหน้า..."

พิพากษายืน.

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-เคียง บุญเพิ่ม-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ